

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1038/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสำรวยหรือกำนันหรือเอก กิจเพิ่ม

พูล

จำเลย

นายสำรวยหรือกำนันหรือเอก กิจเพิ่ม

พูล จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกหนึ่งสำนวนโดย
เรียกจำเลยในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 334 จำคุก 3 ปี คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 2 ปี คืบเงินของกลางแก่
เจ้าของ และให้จำเลยที่ 2 คืนหรือใช้เงินที่ยังไม่ได้คืนอีก 81,200 บาท แก่ผู้เสียหาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 คืนหรือใช้เงินที่ยังไม่ได้คืนอีก
48,200 บาท แก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 103,106)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 107แผ่นที่ 6 และ
แผ่นที่ 1)

จำเลยที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง
ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 101แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 90,000 บาท (อันดับ 68 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ